

RECURSO CÍVEL Nº 5007676-48.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCIA UMBELINA DOS SANTOS MOCO (AUTOR)

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. VÍNCULO COMO DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL QUE COMPROVE O ALEGADO VÍNCULO DESDE 2005. EMBORA O RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADO DOMÉSTICO SEJA O EMPREGADOR, É NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO NO PERÍODO A QUE SE REFEREM AS CONTRIBUIÇÕES, O QUE NÃO OCORREU. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para julgar improcedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por idade requerido na DER 13/5/2024. Sem honorários. Publique-se e intimem-se. Passados em branco os prazos recursais, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2024.

5007676-48.2024.4.02.5118

510014652295 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5007676-48.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCIA UMBELINA DOS SANTOS MOCO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença presente no Evento 17, SENT1 que julgou procedente o pedido, com o seguinte dispositivo:

Do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o INSS a implantar e conceder à parte autora o benefício de aposentadoria nos termos do art. 18 da EC 103/19, a partir da DER.

Em suas razões recursais, o INSS impugna o reconhecimento do período de 10/10/2005 a 31/01/2020, no qual a parte autora teria atuado como empregada doméstica.

Destaca que "De fato, como exposto na sentença, o vínculo está registrado no CNIS, todavia, **com diversos indicativos de pendências**, conforme abaixo (Evento 6 - PROCADM1, fl. 47)". Anexa imagem do CNIS.

Explica que "Um dos indicadores (PEXT) destaca que o vínculo foi informado **extemporaneamente**, devendo, portanto, ser comprovado produzir efeitos previdenciários."

Nesse sentido, aduz que "a CTPS da autora revela que este vínculo, na verdade, **teve início em 01/10/2015 e encerrou-se em 01/02/2021** (Evento 1 - CTPS7, fl. 16)". Anexa imagem da CTPS.

Acrescenta que "Este fato é corroborado pelo CNIS, na medida em que, embora conste termo inicial do vínculo em 10/10/2005, **as remunerações respectivas passaram a ser informadas apenas a partir da competência 10/2015**, tal qual consta da CTPS.". Anexa imagem do CNIS.

Conclui, portanto, que "a prova dos autos converge no sentido que o vínculo controvertido foi inaugurado em 01/10/2015.", e, com isso, a parte autora não atinge o tempo necessário para se aposentar.

Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido da parte autora.

Contrarrazões no Evento 29.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

A regra de transição da aposentadoria por idade (atualmente denominada aposentadoria programada) está prevista no artigo 18 da EC 103/2019:

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

Diante da nova previsão constitucional, há quem sustente que a carência deixou de ser requisito para a concessão de aposentadoria programada, o que permitiria, por exemplo, o cômputo de períodos de contribuição que, pela legislação, não são admitidos para fins de carência, como aqueles referentes a contribuições recolhidas em atraso pelo contribuinte individual após a perda da qualidade de segurado.

Contudo, este entendimento não merece prosperar, uma vez que a carência para a obtenção de benefícios previdenciários sempre foi matéria infraconstitucional. Com efeito, mesmo antes do advento da EC 103/2019, o art. 201 §7º da Constituição já estabelecia requisitos de tempo de contribuição para a aposentadoria de homens e mulheres, o que jamais foi interpretado de modo a afastar a necessidade de observância das regras de carência previstas na legislação previdenciária.

Assim, os artigos 25 a 27 da Lei 8.213/91, que disciplinam o instituto da carência, foram recepcionados pela EC 103/2019, permanecendo em vigor.

Discute-se no presente recurso o reconhecimento ou não do vínculo como doméstica pelo período de 1/10/2005 a 31/01/2020

Analisando os autos, é possível notar que, no CNIS (Evento 34), há registro de vínculo como doméstica junto ao empregador Alexandre Magno Cardeal Batista pelo período de 10/10/2005 a 1/2020 (última remuneração informada). No entanto, há indicação de remunerações somente a partir de 10/2015.

A CTPS da parte autora contém anotação de contrato de trabalho junto ao mesmo empregador supracitado pelo período de 1/10/2015 a 1/02/2021

12 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador ALEXANDRE MAGNO
CARDEAL BATISTA

CGC/MF 088.002.759.047-07

Rua TEODORO DE LAMOS Nº 132/581

Município R. J. N. G. A. D. Est. RJ

Esp. do estabelecimento.....

Cargo DOMESTICA

CBO nº.....

Data admissão 01 de outubro de 2015

Registro nº..... Fls./Ficha.....

Remuneração especificada R\$ 945,00
noventa e quatro reais e
cinco milis - o - v -
Sece 1110 200

Ass. do empregador ou a rogo c/test. [Assinatura]

1º..... 2º.....

Data saída 01 de fevereiro de 2021

Ass. do empregador ou a rogo c/test. [Assinatura]

1º..... 2º.....

Com. Dispensa CD Nº 033 - Por Acordo

A parte autora apresentou SOMENTE este documento.

Entendo, assim, que não foi comprovada a existência de tal vínculo durante o período de 10/10/2005 a 30/9/2015.

Em que pese o CNIS registrar início em 10/10/2005, a falta de remuneração informada junto com a ausência de outros documentos, impede o reconhecimento deste vínculo em sua integralidade.

Aqui não se está discutindo os recolhimentos feitos pela própria autora na qualidade de empregada doméstica e de contribuinte individual durante os períodos de 1/2009 a 2/2009, de 9/2009 a 9/2015, para os quais constam as devidas contribuições no CNIS (ev. 23.2).

Apenas não há como reconhecer o vínculo junto ao empregador Alexandre Magno Cardeal Batista desde 10/2005, diante da ausência de documentação para tanto.

Por outro lado, não vejo óbice para reconhecer o vínculo como empregada doméstica pelo período de 1/10/2015 a 1/2/2021, exatamente como anotado na CTPS. A anotação consta sem qualquer rasura, além de constar no CNIS remunerações até 1/2020.

O fato do empregador não ter efetuado o recolhimento ou o repasse das informações ao INSS em relação ao intervalo de 2/2020 a 2/2021 não pode prejudicar a segurada.

Afinal, o empregador que é o responsável pelo recolhimento e repasse da informação à Autarquia, que, também, é a responsável por realizar a fiscalização do cumprimento das regras de arrecadação previstas na Lei nº 8.212/91, conforme expressamente preveem o art. 229, inciso IV e §1º Decreto nº 3.048/99.

Nesse cenário, refaço a simulação de tempo de contribuição da parte autora, considerando os períodos/recolhimentos incontroversos presentes no CNIS do Evento 34 e o vínculo de doméstica anotado na CTPS:

TOTALIZAÇÃO:				14	3	7	173
Vínculo	Data Ini	Data Fim	Fator	Anos	Meses	Dias	Carência
CNIS - Seq 1 - Empreg	04/01/1977	08/01/1977	1,00	0	0	5	1
CNIS - Seq 2 - Empreg	22/01/1979	23/02/1981	1,00	2	1	2	26
CNIS - Seq 3 - Domést	01/01/2009	30/09/2015	1,00	6	9	0	81
CNIS - Seq 3 - Domést	01/10/2015	28/02/2021	1,00	5	5	0	65

Resta evidente, portanto, que a parte autora não atinge os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade.

A sentença deve ser reformada.

Pelo exposto, voto no sentido de **CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS** para julgar improcedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por idade requerido na DER 13/5/2024. Sem honorários. Publique-se e intimem-se. Passados em branco os prazos recursais, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juizado de origem. É como voto.

